

1502704-24.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... seja julgada improcedente quanto aos crimes de roubos majorados e extorsões qualificadas (e, por consequência, também quanto ao crime de corrupção de menores). Em relação ao crime remanescente de receptação imputado ao réu LUCAS, requereu a juntada da folha de antecedentes criminais e certidões de objeto e pé atualizadas dos feitos que eventualmente nela constar em nome do réu para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502704-24.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502704-24.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288461/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 20967849 - 04º D.P. GUARULHOS, 5189/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2288461 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

ALEX GALDINO DOS SANTOS e LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, por três vezes, no artigo 157, §§2º, II e V e 2º-A, I, na forma do artigo 69, caput, e, por três vezes, no artigo 158, § 3º, na forma do artigo 69, caput, e também no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Ademais, LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS,

qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material com aqueles, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma e, por fim, ALEX GALDINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, em concurso material com aqueles, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma. Segundo a denúncia, no dia 20 de outubro de 2021, período noturno, nesta cidade e comarca de Guarulhos, ALEX GALDINO DOS SANTOS e LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS, agindo em concurso entre si, com o adolescente Heleno Henrique da Silva Oliveira e mais cerca de 15 sujeitos não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, um celular e cartões bancários pertencentes à Erinaldo Aparecido Pereira, um celular pertencente à Reinaldo Gomes Soares e um celular e cartões bancários pertencentes à Jeam Oliveira da Silva.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ALEX GALDINO DOS SANTOS e LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS, agindo em concurso entre si, com o adolescente Heleno Henrique da Silva Oliveira e mais cerca de 15 sujeitos não identificados, constrangeram as vítimas Erinaldo Aparecido Pereira, Reinaldo Gomes Soares e Jeam Oliveira da Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a informar as senhas dos cartões bancários e aplicativos de banco de celulares, restringindo suas liberdades, como condição necessária para obterem, para si, indevida vantagem econômica.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar indicadas, ALEX GALDINO DOS SANTOS e LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS, em concurso entre si, facilitaram a corrupção do adolescente Heleno Henrique da Silva Oliveira, com ele praticando os crimes de roubo e extorsão aludidos.

Consta, outrossim, dos inclusos autos de inquérito policial que, em 21 de outubro de 2021, por volta das 08h15min, na Rua Rodovia Ayrton Senna, Km 28, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS, conduziu, em proveito próprio, o veículo Nissan/Versa, placas originais FWX-0J73, 2017/2018, pertencente à Florisvaldo Meira Sousa (conforme BO nº 3318/2021, do 53 DP Parque do Carmo), coisa que sabia ser produto de crime.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, em 21 de outubro de 2021, por volta das 08h15min, na Rua Rodovia Ayrton Senna, Km 28, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, ALEX GALDINO DOS SANTOS, concorreu para o crime acima (fls. 93/96).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/88).

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2021 (fls. 97/98).

Os réus foram citados (réu Alex - fls. 131/132 e réu Lucas - fls. 177/178) e apresentaram resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (réu Alex - fls. 133/136 e réu Lucas - fls. 174/176).

Em 28 de março de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia em relação ao acusado Alex Galdino dos Santos (fls. 161/162).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada no dia 26 de maio de 2022, foram colhidos os depoimentos das vítimas E. A. P., R. G. S. e J. O. da S.. O acusado Alex foi submetido a reconhecimento com outros presos, identificado com a placa nº 3. Na sequência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação, Alexandre Augusto Spinola Antunes (PM) e Roberto Marinho de Campos (PM) (fls. 234/235).

Na audiência virtual de instrução em continuação, realizada no dia 28 de junho de 2022, foi feito o reconhecimento do acusado Lucas de Jesus Martins Santos, identificado com a placa nº 2. Antes dos interrogatórios, foi ouvida a testemunha de defesa do réu Lucas, Milton Leandro Serra Santos. Em seguida, os réus foram interrogados (fls. 250/252).

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. No entanto, por este Juízo, foi determinado o encaminhamento do laudo pericial dos celulares apreendidos, bem como extrato das contas das vítimas com as operações de PIX efetuadas no dia 20/10/2021 (fl. 251).

Em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu que a ação penal seja julgada improcedente quanto aos crimes de roubos majorados e extorsões qualificadas (e, por consequência, também quanto ao crime de corrupção de menores). Em relação ao crime remanescente de receptação imputado ao réu LUCAS, requereu a juntada da folha de antecedentes criminais e certidões de objeto e pé atualizadas dos feitos que eventualmente nela constar em nome do réu para fins de análise do cabimento da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos da súmula 337 do STJ (fls. 316/323).

Em memoriais, a defesa de LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS requereu a absolvição do denunciado aos crimes de roubo e extorsão, nos termos do art. 386, inciso IV, V e VII; a absolvição do denunciado no crime de receptação, nos termos do art. 386, II, IV, V e VII do CPP. Caso entenda pela não absolvição, pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a conduta para a prática dolosa da receptação para a prática culposa e, subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal e seja aplicada a atenuante nos termos do art. 65, inciso I do Código Penal. Em caso de condenação, seja fixado o regime inicial aberto e aplicada a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritiva de direitos (fls. 333/343).

Por fim, a defesa de ALEX GALDINO DOS SANTOS requereu seja decretada a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, uma vez aquilatada a defectibilidade probatória que preside a demanda (fls. 344/353).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, as materialidades delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 03/11 e fls. 50/51), auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 23), auto de exibição/apreensão (fls. 28/29), laudo pericial de identificação veicular (exame metalográfico - fls. 111/119 e fls. 283/291), extratos de PIX (fls. 248/249 e fls. 255/256), laudo pericial de peça, descrição e fotografia (fls. 260/262 e fls. 295/297), laudo pericial de exame de peças (fls. 263/265, fls. 266/268, fls. 269/271, fls. 280/282, fls. 292/294 e fls. 298/300), ofícios das instituições financeiras (fls. 302/308, fls. 309/311 e fls. 324/325), bem como pela prova oral trazida aos autos.

No entanto, como bem ponderado pelo Ilustre Promotora de Justiça, é de se reconhecer a inexistência de provas seguras a embasar a condenação dos acusados em relação aos crimes de roubos majorados e extorsões qualificadas. Senão, vejamos. O acusado ALEX GALDINO DOS SANTOS, em solo policial, disse que foi abordado por policiais militares e que se encontrava no banco dianteiro do passageiro. Que o veículo estava sendo conduzido por LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS, seu amigo. Que o menor HELENO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA encontrava-se sentado no banco traseiro do passageiro. Afirmou que tinha ciência que o carro pertencia a Heleno. Que Heleno ofereceu uma carona para que o interrogado e Lucas fossem comprar roupas para revenda na cidade de São Paulo, na 25 de março. Afirmou que não sabia que o carro era produto de furto ou de roubo. Disse que não sabia que o carro estava com sinais identificadores adulterados. Disse que não tem ciência do envolvimento dos demais tripulantes na prática dos crimes de roubos ocorridos na região. Que não visualizou nenhuma CNH no interior do carro. Por derradeiro, disse que desconhece a pessoa DANILO ANDRADE DE OLIVEIRA e que esse não se encontrava presente no momento da abordagem do depoente (fl. 32). Em juízo, negou os fatos. Disse que, na data dos fatos, estava em sua casa durante o dia e a noite foi na casa de sua enteada, pois era aniversário dela, no dia 20 de outubro. No dia em que foi preso, dia 21 de outubro, estava com Lucas. Quando da abordagem, os policiais disseram que o carro tinha queixa de roubo. O carro era de Heleno, que informou que o tinha comprado através do Facebook e estava pagando. Lucas tinha habilitação e conhecia Heleno. Heleno era menor e não tinha habilitação. Lucas não empreendeu fuga. Não viu que o documento da vítima foi encontrado no veículo. Não acompanhou a revista no automóvel.

O acusado LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS, em solo policial, disse que foi abordado por militares no interior do veículo versa branco. Disse que estava na condução do veículo. Que ALEX GALDINO DOS SANTOS encontrava-se no banco dianteiro do passageiro. Que o menor HELENO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA encontrava-se sentado no banco traseiro do passageiro. Que DANILO ANDRADE DE OLIVEIRA não se encontrava no interior do veículo, que ele não avisou a abordagem, que desconhece Danilo. Que o carro pertence ao menor Heleno. Que Heleno ofereceu uma carona para que o depoente e Alex fossem comprar roupas para revender no centro de São Paulo. Que não sabia que o carro é produto de roubo ou furto. Que não sabia que o carro estava com os sinais identificadores adulterados. Que não adulterou os sinais. Que não avistou nenhuma CNH no interior do veículo. Disse que não tem ciência do envolvimento dos demais tripulantes na prática dos crimes de roubos ocorridos na região (fl. 33). Em juízo, negou os fatos. Disse que estava na companhia do Alex para comprar roupas para revender. Ia de trem, mas acabou pegando carona com Heleno, que conhecia de vista e era mais próximo de Alex. Acabou conduzindo o carro, pois Heleno não tinha habilitação. Heleno disse que tinha comprado o carro um dia antes. Não sabia que Heleno era menor de idade. Quando da abordagem, os policiais disseram que o carro tinha queixa de roubo. Não viu que o documento da vítima foi encontrado no veículo. No dia anterior à abordagem policial, estava em casa e pediu que sua esposa, por meio do aplicativo Ifood dela, comprasse comida (marmita).

A vítima ERINALDO APARECIDO PEREIRA, em sede inquisitorial, disse que na data de 20/10/2021 estava acompanhado de Jeam e Reinaldo dentro do veículo Renault/ Master de placa FCB8C20 quando foram abordados por três veículos, um modelo Vectra na cor preta, um outro modelo Celta na cor prata e o outro modelo versa na cor branca. Noticiaram que o veículo Versa saíram quatro indivíduos que mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo mandaram que as vítimas entrassem no tal Versa e que ficaram no banco de trás, acompanhados do motorista e do passageiro, este armado; Que durante o período que ficaram dentro do veículo foram obrigados a entregarem os pertences e as senhas dos cartões e as senhas de aplicativos dos celulares das vítimas; Que fora subtraído de sua conta o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), o aparelho celular e os cartões de débito e crédito; Que ficaram por aproximadamente duas horas quando o veículo parou e que os dois indivíduos que estavam com eles foram trocados por outros dois e os indivíduos que estavam nos outros veículos também foram trocados que perceberam que no total havia quinze pessoas, sendo que um deles era uma mulher e que depois dessa troca ficaram mais quatro horas dentro do tal Versa quando foram deixados próximo à Avenida Jacu-pêssego, São Miguel Paulista/SP; Que solicitaram ajuda para transeuntes e ligaram para a empresa para qual prestam serviço relatando o ocorrido; Que na presente data foi acionado pela polícia militar para comparecer nesta Distrital onde realizou o reconhecimento dos indivíduos que estavam envolvidos no roubo registrado no boletim de ocorrência nº 5178/2021 (fl. 22). Em juízo, disse que, na data dos fatos, trafegava com o caminhão pela Rodovia Ayrton Senna, acompanhado de Reinaldo e Jeam, quando um Astra Preto, ocupado por pelo menos dois homens, motorista e passageiro, passou dizendo que havia um ferro no pneu. Em seguida, passou um Celta, ocupado por um casal, motorista e uma mulher, que disseram a mesma coisa. Parou para ver, quando foi abordado por um Versa branco. Desceu uma mulher homossexual anunciando o assalto e falando que faziam parte de crime organizado. Tinham três pessoas dentro do versa, uma mulher homossexual e dois homens. A mulher e o passageiro estavam armados, sendo que chegaram a exibir suas armas. O depoente, Reinaldo e Jeam foram colocados dentro do citado carro. No veículo versa ficou o motorista, o outro assaltante no banco do passageiro dianteiro, e no banco traseiro o depoente, Reinaldo e Jeam. A mulher ficou no caminhão. Os roubadores ficaram privando-os da liberdade das 7h10min da manhã até 13h40min. Já no interior do automóvel versa, os roubadores pediram as suas carteiras e seus celulares. Seu celular estava no caminhão. O indivíduo que estava no banco do passageiro do veículo versa pediu as senhas dos cartões. Teve que dar a senha do seu celular e a senha do PIX. Tal rapaz estava no celular e passou as senhas para a pessoa do outro lado da linha. Usando seu celular, os roubadores realizaram um PIX de R\$900,00. O beneficiário era um homem, sendo a agência n.º 0353, do Banco Santander. Tentaram usar os cartões, mas não

tinha limite. Foram ameaçados, disseram que iam cortar os seus dedos e matá-los. Reinaldo e Jeam também tiveram que dar a senha para os agentes. Reinaldo teve um prejuízo de cerca de R\$4.900,00 e Jeam de R\$12.000,00. Havia um revezamento de motoristas e passageiros no versa. Os agentes ficavam trocando entre si, ora mudava o motorista, ora o passageiro. A carga foi recuperada. Só subtraíram os seus pertences pessoais. Subtraíram a sua carteira e fizeram o PIX. O Versa estava com o escapamento estourado e conseguiu identificá-lo. No dia seguinte, soube que a polícia abordou pessoas no veículo versa. Na delegacia, conseguiu identificar que o Versa era o mesmo usado no crime. Lá, viu quatro pessoas e reconheceu todas como participantes dos crimes. Um deles era o motorista e o passageiro do Versa. Os outros, estavam na troca de agentes. Dois eram menores de idade e dois maiores. Em audiência, não reconheceu nenhum dos indivíduos como sendo os roubadores. Indagado pelo Ministério Público afirmou que na Delegacia não teve dúvidas de que as pessoas mostradas eram autoras do crime. Vendo os presos, não reconheceu o réu preso (Alex). Igualmente não reconheceu o réu solto (Lucas, identificado com a placa n.º 2). Na delegacia, foram exibidas quatro pessoas para reconhecimento. Foi informado que os agentes foram encontrados no veículo versa. Na Delegacia, teve certeza dos reconhecimentos mas, em audiência, não conseguiu afirmar por estarem com aparência diferente. Naquela ocasião, reconheceu o indivíduo que estava dirigindo (um segundo motorista que trocou com o motorista inicial) e o que estava como passageiro armado (participou inicialmente da abordagem).

A vítima REINALDO GOMES SOARES, em sede inquisitorial, disse que na data de 20/10/2021 estava acompanhado de Jeam e Erinaldo dentro do veículo Renault/ Master de placa FCB8C20 quando foram abordados por três veículos, um modelo Vectra na cor preta, um outro modelo Celta na cor prata e o outro modelo Versa na cor branca. Noticiaram que o veículo Versa saíram quatro indivíduos que mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo mandaram que as vítimas entrassem no tal Versa e que ficaram no banco de trás, acompanhados do motorista e do passageiro, este armado; Que durante o período que ficaram dentro do veículo foram obrigados a entregarem os pertences e as senhas dos cartões e as senhas de aplicativos dos celulares das vítimas; Que fora subtraído de sua conta do Banco Bradesco o valor total de R\$1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais) e foi realizado R\$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em empréstimo e o aparelho celular; Que ficaram por aproximadamente duas horas quando o veículo parou e que os dois indivíduos que estavam com eles foram trocados por outros dois e os indivíduos que estavam nos outros veículos também foram trocados que perceberam que no total havia quinze pessoas, sendo que um deles era uma mulher e que depois dessa troca ficaram mais quatro horas dentro do tal Versa quando foram deixados próximo à Avenida Jacupêssego, São Miguel Paulista/SP; Que solicitaram ajuda para transeuntes e ligaram para a empresa para qual prestam serviço relatando o ocorrido; Que na presente data foi acionado pela polícia militar para comparecer nesta Distrital onde realizou o reconhecimento dos indivíduos que estavam envolvidos no roubo registrado no boletim de ocorrência nº 5178/2021 (fl. 24). Em juízo, disse que estava no caminhão com Erinaldo e Jeam no trajeto para realizar uma entrega em São Paulo, quando passou um carro preto, com motorista e passageiro (dois homens), informando que havia um problema no pneu do caminhão. Depois um segundo carro, um Celta preto, com motorista e passageiro (um homem e uma mulher), avisou que tinha um furo no pneu. Após pararem para verificar o problema, foram abordados por um Versa, que tinha dois homens e uma mulher. A mulher levantou a blusa, mostrando uma arma de fogo. Ela saiu com o caminhão. Foram colocados no Versa. A moça saiu com o caminhão, enquanto o depoente e os demais ficaram com os dois indivíduos no carro. O passageiro do Versa indicava a todo tempo que estava armado. Ficaram com a liberdade restrita entre 7h30min e 14h. Levaram o seu celular. Fizeram uma transferência por meio de PIX de R\$ 1.980,00 e um empréstimo de R\$ 1.500,00. Para tanto, foi obrigado a dar a senha. Na Delegacia visualizou três pessoas. Fizeram o reconhecimento na delegacia, uma de cada vez. Na delegacia, no dia seguinte aos fatos, reconheceu um rapaz branco e um moreno. Durante o roubo, houve troca de motoristas e passageiros. Reconheceu o motorista e o passageiro da "2ª turma", que rendeu o primeiro motorista e passageiro. O menor de idade era o branco, motorista

da 2ª equipe. O maior, moreno, era o passageiro do segundo turno. Na delegacia, teve certeza acerca do reconhecimento. Em audiência, disse que o réu preso (Alex, identificado com a placa nº 3) lembra um dos autores do crime. Em audiência, quanto ao réu solto (Lucas, identificado com a placa n.º 2), disse que ele lembra bastante um dos autores, mas faz muito tempo e não tem certeza. Ele seria o segundo motorista. Teve certeza do reconhecimento realizado na Delegacia (motorista e passageiro do segundo turno), pois estava recente e conseguiu visualizar nitidamente. Naquela ocasião, foram apresentadas quatro pessoas para reconhecimento. Os policiais ligaram e informaram que alguns indivíduos foram abordados no veículo utilizado no crime e solicitaram o comparecimento ao D.P.

A vítima JEAM OLIVEIRA DA SILVA, em sede inquisitorial, disse que na data de 20/10/2021 estava acompanhado de Erinaldo e Reinaldo dentro de seu veículo Renault/ Master de placa FCB8C20 quando foram abordados por três veículos, um modelo Vectra na cor preta, um outro modelo Celta na cor prata e o outro modelo Versa na cor branca. Noticiaram que o veículo Versa saíram quatro indivíduos que mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo mandaram que as vítimas entrassem no tal Versa e que ficaram no banco de trás, acompanhados do motorista e do passageiro, este armado; Que durante o período que ficaram dentro do veículo foram obrigados a entregarem os pertences e as senhas dos cartões e as senhas de aplicativos dos celulares das vítimas; Que fora subtraído de sua conta o valor de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e um empréstimo no valor de R\$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), o aparelho celular e os cartões de débito e crédito; Que ficaram por aproximadamente duas horas quando o veículo parou e que os dois indivíduos que estavam com eles foram trocados por outros dois e os indivíduos que estavam nos outros veículos também foram trocados que perceberam que no total havia quinze pessoas, sendo que um deles era uma mulher e que depois dessa troca ficaram mais quatro horas dentro do tal Versa quando foram deixados próximo à Avenida Jacupêssego, São Miguel Paulista/SP; Que solicitaram ajuda para transeuntes e ligaram para a empresa para qual prestam serviço relatando o ocorrido; Que na presente data foi acionado pela polícia militar para comparecer nesta Distrital onde realizou o reconhecimento dos indivíduos que estavam envolvidos no roubo registrado no boletim de ocorrência nº 5178/2021 (fl. 27). Em juízo, disse que saiu da transportadora com seu caminhão carregado, em direção à Rodovia Ayrton Senna e, passando o pedágio, deparou-se com um carro preto, com motorista e passageiro, avisando que havia um ferro na roda do caminhão. Em seguida, um segundo carro prata (com passageiro e motorista) apareceu dizendo a mesma coisa. Parou o caminhão para ver o que tinha acontecido. Desceu juntamente com Reinaldo e Erinaldo. Quando foram para a parte traseira do caminhão, um Versa Branco parou. Saiu uma mulher, anunciando o assalto ao dizer “aqui é uma quadrilha organizada” e obrigaram as vítimas a entrarem no Versa. A mulher ficou no caminhão. Não soube dizer se a mulher estava armada. Não soube dizer se o motorista e o passageiro estavam armados. Não olhou o rosto dos agentes. A abordagem ocorreu por volta das 7h10min da manhã. Foram liberados por volta das 13h40min perto do viaduto da Jacupêssego. Seu celular tinha ficado dentro do caminhão. Começaram a ameaçá-los para que liberassem as senhas. Diziam que se eles passassem as senhas erradas iriam cortar seus dedos e se bloqueassem os matariam. . Havia um revezamento. Fizeram um empréstimo de R\$10.500,00, tendo transferido cerca de R\$ 7.000,00 por PIX e gastaram R\$1.500,00 no cartão Santander. Na Delegacia, teve certeza de que a pessoa mostrada era autora do crime. Os reconhecimentos foram realizados separadamente. Em audiência. mostrados os presos, não reconheceu o réu preso (Alex, identificado com a placa n.º 3). Igualmente, em audiência, não reconheceu o réu solto (Lucas, identificado com a placa n.º 2). Na Delegacia reconheceu um único indivíduo e foram apresentadas de quatro a cinco pessoas. Naquela ocasião, não teve dúvidas, tendo reconhecido o passageiro do Versa, do 1º turno (os agentes trocavam os turnos). Pelo que soube, os indivíduos foram submetidos a reconhecimento, pois abordados no veículo versa branco e o documento de um dos ajudantes (vítima) estava no interior.

Os policiais militares ALEXANDRE AUGUSTO SPINOLA ANTUNES e ROBERTO MARINHO DE CAMPOS, em sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que estavam em policiamento, Operação São Paulo mais seguro e, na data, horário e local dos fatos,

avistaram o veículo Versa Branco ostentando placas KXS7A51 em atitude suspeita, uma vez que todos os tripulantes apresentavam-se extremamente nervosos com a presença dos militares. Relata que deram ordem de parada, sinal sonoro e luminoso, todavia a ordem foi desobedecida. Afirma que o veículo percorreu cerca de 2km, em alta velocidade, desobedecendo a sinalização de trânsito, e adentrou no bairro, tendo sido alcançado e abordado na Rua Estrada do Capão Bonito, altura no nº 1641, Bairro Vila Laurita, nesta urbe. Relata que o veículo estava sendo conduzido pelo indivíduo identificado pelo nome de LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS, que no banco dianteiro do passageiro encontrava-se o indivíduo de nome ALEX GALDINO DOS SANTOS e no banco traseiro do passageiro encontrava-se o menor HELENO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA. Afirma que os tripulantes, em entrevista pessoal, afirmaram ter desobedecido a ordem em virtude em decorrência do veículo ser "bucha", "rolo". Relata que realizaram busca veicular e verificaram que a numeração do câmbio do motor e do módulo pertenciam ao veículo de placas FWX0J73, produto de furto (BO nº 3318/2021 do 53º DP Parque do Carmo). Verificaram que a numeração do chassi e do motor apresentavam sinais de adulteração. Relata que próximo ao local onde foi desobedecida a ordem de parada por parte dos tripulantes do veículo foi capturado e o indivíduo de nome DANILO ANDRADE DE OLIVEIRA que evadiu em desabalada carreira ao avistar a abordagem policial e se identificou aos militares como sendo "olheiro do crime". Em virtude da existência de vários roubos na região, praticados com a ajuda de olheiros e a utilização de carros adulterados, todos os indivíduos abordados foram conduzidos para esta delegacia, junto com o veículo. Por derradeiro, relata que no interior do veículo, próximo onde o menor encontrava-se sentado, foi localizada a CNH do senhor Erivaldo Aparecido Pereira, vítima de um roubo praticado no dia anterior (BO nº 5178/20214º DP); Que foi localizado um aparelho de celular Iphone preto com o menor identificado como sendo Heleno; Que foi localizado um aparelho de celular da marca Xiaomi com o indivíduo identificado como sendo Lucas e um aparelho de celular da marca Motorola com o indivíduo identificado como sendo Alex (fl. 15 e fl. 16).

O policial militar ALEXANDRE AUGUSTO SPINOLA ANTUNES, em juízo, narrou que estavam em patrulhamento quando visualizaram um Nissan Versa, cor branca, com características informadas, como sendo o responsável por vários roubos tanto na Rodovia Ayrton Senna quanto na Via Dutra. Tinham a inicial da placa do veículo. Ao visualizar a viatura, os indivíduos tentaram empreender fuga e foram sentido bairro. Perto da base de policiamento rodoviário, na rodovia Raposo Tavares, conseguiram realizar a abordagem. Não se recorda quem conduzia o carro. Abordados, informaram que o carro era de "rolo", ou seja, um dublê. Em vistoria, foi localizado o documento de uma das vítimas de roubo. As vítimas relataram que os agentes eram muito agressivos e tinham medo de reconhecê-los. Não conhecia os acusados anteriormente. Em audiência, reconheceu os réus com convicção e disse que eles estavam com certeza no veículo versa. Foi constatado que o carro era dublê. No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar ROBERTO MARINHO DE CAMPOS, o qual, em juízo, recordou-se da abordagem de três indivíduos, dois maiores de idade e um menor de idade. Narrou que estavam em patrulhamento preventivo e já possuíam as características do veículo que estava cometendo ilícitos. Os indivíduos empreenderam fuga. Possuíam alguns caracteres da placa do automóvel. Feita a abordagem, eles foram separados e entrevistados. Os rapazes contaram a mesma história, mesmo separados, no sentido de que o carro era produto de ilícito. Constatou-se que o veículo era produto de crime e as placas estavam trocadas. Os indivíduos não tinham documento do carro. No veículo havia uma carteira com documentos de uma vítima de outra situação. Não teve contato com as vítimas, mas elas compareceram na Delegacia. Alguns dos indivíduos foram reconhecidos como autores dos roubos.

A testemunha de defesa do réu Lucas, MILTON LEANDRO SERRA SANTOS, em juízo, disse que fez uma entrega do Ifood, de marmita, feita por aplicativo, ao réu LUCAS na manhã do dia 20, umas 10h30min ou 11h00min. Não sabia onde Lucas morava, encontraram-se coincidentemente e tiveram um conversa rápida sobre futebol. A noite jogaram futebol juntos.

Pois bem, ao término da instrução criminal, sopesando as provas colhidas, verifica-

se que não há elementos suficientes a autorizar o juízo seguro, acima de qualquer dúvida razoável, necessário à edição de um édito condenatório na esfera criminal.

A condenação criminal pela prática de qualquer delito, até mesmo uma simples contravenção penal, somente se justifica quando existente no processo elementos de convicção que, projetando-se além de qualquer dúvida razoável, confirmam certeza absoluta ao decreto condenatório.

No presente caso, verifica-se que Alex e Lucas foram abordados, por policiais militares, numa fiscalização de rotina do trânsito no veículo Nissan/Versa, placas originais FWX-0J73, 2017/2018, produto de furto anterior, o qual teria sido usado para a prática do delito de roubo ora apurado, sendo que durante a vistoria do veículo logrou-se encontrar no banco traseiro uma CNH em nome da vítima Erinaldo..

Em solo policial, a vítima Erinaldo reconheceu ALEX, LUCAS e o adolescente Heleno (fls. 21). A vítima Reinaldo reconheceu ALEX e o adolescente Heleno (fls. 25). A vítima Jeam reconheceu apenas ALEX (fls. 26). Diante disso, Alex e Lucas foram denunciados pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada com corrupção de menores, além de ambos terem sido acusados também pelo delito de receptação.

Em que pese todas as vítimas judicialmente terem confirmado os reconhecimentos realizados na Delegacia, nenhuma delas conseguiu reconhecer os acusados em audiência..

Por outro lado, em sede inquisitorial, os reconhecimentos ocorreram de forma simples, ou seja, não foram repassados detalhes sobre cada indivíduo e as condutas supostamente por eles praticadas quando da empreitada criminosas, a fim de comparar e questionar as vítimas judicialmente para poder convalidar/corroborar os reconhecimentos realizados.

Ademais, em juízo, quando instados a esclarecer qual seria a conduta de cada um dos indivíduos que reconheceram em solo policial, Jean afirmou que o rapaz que reconheceu na delegacia, ou seja, Alex, seria o passageiro do veículo Versa do primeiro turno, ou seja, que participou da abordagem. Reinaldo, por sua vez, disse que os dois indivíduos reconhecidos na fase policial seriam o motorista do segundo turno (menor Heleno) e o passageiro do segundo turno (Alex), contrariando o depoimento de Jean. Por fim, Erinaldo, não soube especificar a conduta dos três indivíduos que reconheceu na delegacia, falando apenas que um seria o motorista do segundo turno e outro o passageiro do primeiro turno, o qual estava armado e participou da abordagem, não sabendo esclarecer, no entanto, quem era quem.

Sobremais, as vítimas em solo policial tinham a prévia informação de que os indivíduos presos foram abordados no veículo utilizado no crime no dia anterior. Por conta disso, não se pode descartar eventual equívoco por parte dos ofendidos de modo que o reconhecimento pode ter sido influenciado.

Como já dito acima, a veracidade dos reconhecimentos realizados poderia ter sido confirmada, caso as vítimas tivessem reconhecido e descrito as condutas praticadas por cada réu e tais informações, por sua vez, também fossem harmoniosas entre si. No entanto, ao contrário, em juízo, nenhum acusado foi reconhecido e sequer os ofendidos conseguiram esclarecer quem eram as pessoas reconhecidas na Delegacia, inclusive, despontaram divergências e inconsistências nos relatos sobre os atos supostamente praticados por Alex e Lucas.

Aliás, como bem pontuou o Parquet em suas alegações finais, acrescenta-se ainda que a testemunha de defesa Milton Leandro Serra Santos informou em seu depoimento judicial que fez uma entrega do Ifood, de marmita, ao réu Lucas na manhã do dia 20 de outubro de 2021 (durante o período em que as vítimas estavam sob custódia dos roubadores), por volta das 10h30min ou 11h00min, o que constitui álibi e aumenta o quadro de hesitação sobre sua participação nas ações criminosas.

Os réus Alex e Lucas, por sua vez, tanto em solo policial quanto em juízo, negaram veementemente o envolvimento nos crimes ora apresentados.

Portanto, há possibilidade de os dois indivíduos estarem no carro utilizado nos crimes no dia anterior (20 de outubro de 2021), mas sem que tenham participado efetivamente das práticas delitivas (roubos e extorsões).

Assim, diante da fragilidade probatória não é possível imputar, com segurança e clareza, a participação dos acusados nos delitos apurados, sendo absolutamente temerário condená-los por crimes tão graves com indícios tão frágeis.

É sabido que, para a decretação de uma sentença condenatória, o juízo deve ter plena convicção a respeito da materialidade e autoria delitiva, o que não ocorreu no presente caso.

Ante da dúvida quanto à autoria, a absolvição dos réus ALEX e LUCAS quanto aos crimes de roubos majorados e extorsões qualificadas (e, por consequência, também quanto ao crime de corrupção de menores) é medida de rigor, pois no processo penal, a dúvida deve beneficiar a Defesa, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Nesse contexto, o simples fato de Alex encontrar-se, no momento da abordagem policial, na condição de passageiro dianteiro no veículo Nissan/Versa, produto de furto, ora conduzido pelo denunciado Lucas que acelerou e fugiu, não pode servir, por si só, como elemento probatório para vinculá-lo por ter supostamente concorrido para a receptação imputada na exordial acusatória. Certo é que o Direito Penal não se coaduna com meras conjecturas e probabilidades, havendo a necessidade de um mínimo de certeza, o que não foi possível, sendo a absolvição medida que também se impõe ao acusado ALEX quanto ao artigo 180, caput, c.c. art. 29, caput, do Código Penal.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência:

“Diante da fragilidade da prova de efetivo envolvimento do acusado no crime em questão, é o caso de incidência dos brocardos in dubio pro reo e favor rei somente restando proclamar a improcedência da pretensão ministerial” (STF, AP n. 678, Min. Dias Toffoli, j. 18.11.2014);

"Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática". Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136);

“Se o espírito do magistrado é animado pela incerteza, forçoso convir que outro caminho ele não terá, senão o da absolvição, pois é máxima de processo penal que a dúvida, sentimento alternativo que inclui o sim e o não, sempre deve prevalecer em benefício do réu” (TACRIM 11 C AP 10811421/2 J. 9.2.98 Rel Xavier de Aquino Rolo-flash 1.155/060);

“Prova - Elementos insuficientes para configuração do crime. Absolvição - Necessidade. A dúvida, quanto à configuração do crime por insuficiência probatória, deve ser resolvida em proveito do réu com a absolvição” (TACRIM 11 C. AP 787773 J. 22.8.94 Rel. Fernandes de Oliveira Rolo-flash 857/208).

No mesmo sentido, ensina Heleno Cláudio Fragoso:

“Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade” (Fragoso, Heleno Cláudio. Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, p. 506).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de ABSOLVER ALEX GALDINO DOS SANTOS e LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS, qualificados nos autos, da imputação que lhes move a Justiça Pública, como incursos, por três vezes, no artigo 157, §§2º, II e V e 2º-A, I, na forma do artigo 69, caput, e, por três vezes, no artigo 158, § 3º, na forma do artigo 69, caput, e também no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para ABSOLVER ALEX GALDINO DOS SANTOS da imputação que lhe move a Justiça Pública, como incurso no artigo 180, caput, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, em concurso material com aqueles, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma, nos termos do artigo 386, inciso VII,

do Código de Processo Penal.

Com o decreto absolutório, revogo a prisão preventiva decretada. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor do acusado ALEX GALDINO DOS SANTOS. No que tange ao delito de receptação tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal imputado a LUCAS DE JESUS MARTINS SANTOS, com o trânsito em julgado da presente sentença, converto o julgamento em diligência. Providencie-se a z. serventia a certidão estadual de distribuições criminais e a folha de antecedentes atualizadas do acusado para fins de eventual proposta de Acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo. Na sequência, abra-se vista ao Ministério Público.

Sem prejuízo, considerando os ofícios das instituições financeiras acostados aos autos (fls. 302/308, fls. 309/311 e fls. 324/325), oficie-se à Autoridade Policial encaminhando-se cópia do boletim de ocorrência, cópia dos interrogatórios dos réus e depoimentos de todas as testemunhas colhidos em sede inquisitorial, bem como a mídia com as declarações prestadas em juízo, além das cópias dos ofícios das instituições bancárias com os extratos das contas com as operações de PIX efetuadas no dia 20/10/2021, a fim de que, em autos apartados, sejam procedidas diligências com relação aos beneficiários das transferências realizadas para apurar a participação em eventual receptação dos valores ilícitos ou até mesmo envolvimento deles com os autores dos roubos majorados ou até mesmo em suposto delito de receptação de valores.

P.I.C.

Guarulhos, 16 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA